

Miroku（ミロク） サービス利用規約

本利用規約（以下「本利用規約」といいます）は、インサイドハート株式会社（以下「当社」といいます）が提供するクラウドサービス「Miroku（ミロク）」（以下「本サービス」といいます）の利用に関し、当社と本サービスを利用するユーザー（以下「ユーザー」といいます）との権利義務関係について定めるものです。ユーザーは、本利用規約に同意のうえ、以下に定める条件に従って本サービスを利用するものとします。

第1条（本サービス）

1. 当社は本利用規約に定める条件にて本サービスの提供を行い、ユーザーは本利用規約に定める条件にてこれを利用するものとします。
2. 本サービスのライセンスおよび著作権は当社が有し、これを当社よりユーザーに対して貸出し提供するものとします。

第2条（本サービスの契約の成立と優先順位）

1. ユーザーは本利用規約に同意したうえで本サービスの利用を開始するものとし、利用開始をもって当社とユーザーとの間で本利用規約に基づく契約（以下「本契約」といいます）が成立するものとします。
2. 当社およびユーザーが、本契約の特例として別途「覚書」または「特約条項」を締結した場合、当該覚書等の規定が本利用規約の規定に優先して適用されるものとします。
3. 本利用規約への同意は、当社所定の方法（同意ボタンのクリック等）によるものとし、電磁的記録による合意は書面による署名捺印と同等の法的効力を有するものとします。

第3条（利用料金および料金発生タイミング）

1. 本サービスの利用料金は、当社が別途定める料金表に基づくものとします。
2. 当社は、初期導入支援費用の入金を確認した後、速やかにアカウントを発行するものとします。
3. 月額利用料金は、アカウント発行日の属する月（以下「発行月」といいます）は無料とし、発行月の翌月1日より発生するものとします。ただし、第2条第2項に基づき別途覚書等で異なる料金発生日を定めた場合は、その定めに従うものとします。
4. 初期導入支援費用は、本契約成立後、当社が指定する期日までにユーザーが支払うものとします。

第4条（契約期間および自動更新）

1. 本サービスの最低利用期間は、別途覚書等に定めのない限り、サービス利用開始日より12か月間（年間契約）とします。
2. 前項の最低利用期間内に本契約を解除する場合、ユーザーは残余期間に対応する本サービス利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
3. 本サービスは、最低利用期間を経過した後は、本利用規約第5条における解約が認められない限りにおいて、自動的に1年ごとの契約として延長されるものとし、以後も同様とします。

第5条（解約・解除）

1. ユーザーは第4条に定める最低利用期間を経過後、本サービスの利用の解約を希望する場合、当社指定の書面（電磁的記録を含みます）にて当社に通知するものとし、当社が所定の審査に基づき、契約期間満了月の末日をもって本サービスの解約とみなします。ただし、契約満了1か月前

までに当社およびユーザーのいずれからも書面による申し入れがない限り、さらに1年間延長するものとし、それ以降も同様とします。

2. ユーザーまたは当社が、以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方是何らの催告を要せずに即時に本契約を解約、解除できるものとします。

- (1) 自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。
- (2) その資産の一部または全部に対して差押え、仮処分、または競売の申立てを受けたとき。
- (3) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立てまたはその他財産が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当な事由があったとき。

第6条（ユーザーの義務）

1. ユーザーは社内ユーザー以外に、本サービスを利用させないものとします。
2. ユーザーは本サービスを利用して行ったデータのすべてを、自らの責任において記録を取り、保存・管理するものとします。

第7条（本サービスが利用できない場合）

ユーザーは以下の各号に定める場合において、本サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認します。なお、下記当該理由によりユーザーが本サービスを利用できない場合も、当社は一切責任を負わないものとします。

- (1) 不可抗力（政府の命令もしくは規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、戦争、サボタージュ、地震、火災、洪水、交通障害、通信障害、電源の調達不能、その他当社の支配下にならざる事由もしくは事態）により本サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りができない場合。
- (2) 当社が技術的あるいは運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。
- (3) ユーザーが本利用規約に違反した場合。

第8条（メンテナンス等によるサービスの一時停止）

当社は本サービスに関するシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業等を理由に、本サービスの利用に関する処理の全部または一部が一時停止されることがあることについて、ユーザーはあらかじめ承認します。

第9条（一般的禁止事項）

ユーザーは本サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。

- (1) 当社への申込届、変更届等に、不実の記載をすること。
- (2) ユーザーまたは運用管理者のユーザーIDおよびパスワード等を漏洩し、またユーザーまたは運用管理者にこれを漏洩させること。
- (3) 不正アクセス行為。
- (4) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
- (5) 本契約に基づき当社から貸与または提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、または使用させること。
- (6) 本契約に基づき当社から貸与または提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為。また、これをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解析する行為。
- (7) 当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。

(8) 当社または第三者を誹謗、中傷または名誉・信用を傷つける行為、またはプライバシーを侵害する行為。

(9) 当社または第三者の財産を侵害し、または事業・営業活動を妨害する行為。

第 10 条（権利帰属）

1. 本サービスの提供に際して当社がユーザーに貸与または提供するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物に関する著作権ならびに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、およびパブリシティ権等は、当社を含む正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、ユーザーは当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。
2. 本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第 11 条（保証）

当社は推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしませんが、本サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証（本システムにバグ、その他の瑕疵・不具合がないこと、本システムにウィルスの感染がないこと、本システムへの不正なアクセスまたは本サービスの不正な利用を完全に防止できること、本システムおよび本サービスが常時利用可能であること、データの喪失がないこと、本サービスがユーザーの特定の目的に適合すること、本サービスがユーザーの事業に役立つこと、本サービスにおいて提供する情報の正確性等を含みますがこれに限りません）をするものではないものとします。

第 12 条（免責）

1. 本サービスの利用に際して万一ユーザーおよび第三者に損害が生じた場合、ユーザーは当社および当社の業務受託者において故意または重過失がある場合を除き、一切を免責するものとします。
2. 本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第 13 条（損害賠償責任）

1. 当社は本サービスに関連してユーザーその他の第三者に損害を与えた場合で、第 11 条により責任を負う場合においては、現実発生した通常かつ直接の損害の範囲においてご利用サービスの月額換算料金の 2 か月分を上限として賠償する責任を負うものとし、データの喪失、逸失利益、間接損害、または予見の有無を問わず特別損害については一切の責任を負わないものとします。
2. 本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第 14 条（情報の取り扱い）

1. 当社はユーザーの社内ユーザーまたは運用管理者に関する個人情報および各種情報の取り扱いについては、当社が別途定めたとえ自らのウェブサイトで公開するプライバシーポリシーに準拠するものとします。
2. 当社はユーザーによる本サービスの利用に関して得た情報について、ユーザーの事前承諾なしにユーザーが識別・特定できる状態で利用しません。また、当社はユーザーの事前承諾なしに当該情報を第三者に提供しません。
3. 当社はユーザーによる本サービスの利用に関して得た情報の属性集計・分析を行い、ユーザーが識別・特定できないように加工したもの（以下「統計資料」とします）を作成し、本サービスおよびこれに関連する当社のサービス事業の目的で利用、処理することがあります。また当社は前記の目的で統計資料を第三者に開示および提供することがあります。
4. 本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第 15 条（表明保証）

1. 当社およびユーザーは、本契約成立日現在において暴力団等反社会的勢力と資本・資金上関連がなく、名目を問わず資金提供その他の取引を行うものでないこと、およびそれらの者を役員に選任し、または従業員として雇用などしていないことを保証します。
2. 当社およびユーザーは、本契約期間満了まで暴力団等反社会的勢力と資本・資金上関連せず、名目を問わず資金提供その他の取引を行わないこと、およびそれらの者を役員に選任し、または従業員として雇用などしないことを保証します。

制定：令和 8 年 4 月 1 日

インサイドハート株式会社

〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央 1 丁目 2 1－3－201

お問い合わせ：info@insideheart.jp